

특정감사

2017년 사이버거래소 운영실태 특정감사 결과보고

2017. 7.

aT 한국농수산물유통공사
감 사 실

목 차

I. 감사개요	1
II. 감사결과 처분요구사항	2
1. 처분요구 및 통보사항 일람표	2
2. 감사결과 처분요구서	3

I 감사개요

□ 감사배경 및 목적

- 농수산물 사이버거래소는 농수산물 전자거래의 촉진을 위해 2009.1월 개장하였으며, 그 동안 학교급식전자조달시스템 운영, B2B영업, B2C쇼핑몰운영, 소상공인 직거래시스템 운영 등을 통해 2조 9,958억원(2016년말 기준)의 거래규모로 성장
- 거래규모의 급성장에 따른 추진사업의 부실여부는 없었는지 점검하고, 자금지원 및 각종 인센티브, 업체관리 등이 방만하게 운영되거나 관련 규정 및 지침을 준수하지 않은 사례가 있었는지 점검

□ 감사대상 및 범위

- 감사대상 : 사이버거래소(전 부서)
- 감사범위 : 2013년 10월 ~ 2017년 4월 현재

□ 감사기간 및 인원

- 감사기간 : 2017. 5. 15 ~ 5. 31 (13일간)
 - * 당초 5.15~5.26(10일간)이었으나, 5.31까지 연장조치
- 감사인원 : 5명(감사○○, 김준호(간사)·조광일·김광석·조민수 ○○)
 - * 김광석 ○○ 5.15~5.19까지 참여 (감사원 기본과정 교육참가)
 - * 조민수 ○○ 5.22~5.26까지 참여 (감사인력 총원)
 - * 조광일 ○○ 5.18~5.19 미참여 (휴가)

□ 감사중점사항

- 사업수립 절차 및 예·결산, 회계·세무, 계약업무 등 관리업무의 적정성
- 매취사업 및 B2B, B2C 쇼핑몰 운영, 정산소 관리 등 마케팅사업 추진의 적정성
- 학교급식전자조달 및 공급업체 관리, 현장실사 등 단체급식사업 추진의 적정성
- 소상공인 직거래시스템 및 POS-Mall 영업 운영의 적정성
- 사이버거래소 운영요령 등 관련 지침 준수여부 등

Ⅱ 감사결과 처분요구사항

1. 처분요구사항 일람표

일련 번호	수감부서	건 명	처분요구	처리할부서	조치결과 회보여부
1	사이버거래소	사이버거래소 단체급식사업 이용수수료 관리 부적정	주의	사이버거래소	회보불요
2	사이버거래소	사이버거래소 현금 관리 부적정	통보	사이버거래소	회보요
3	사이버거래소	사이버거래소 B2C사업 미수금 관리 부적정	통보	사이버거래소	회보요
			경고	사이버거래소	회보불요
4	사이버거래소	사이버거래소 영업활동촉진비 등 사업비 집행 부적정	주의	사이버거래소	회보불요
5	사이버거래소	사이버거래소 B2B거래 신용구매한도 운영 불철저	경고	경영지원처	회보요
6	사이버거래소	B2B거래 연체자 관리시스템 개선 필요	통보	사이버거래소	회보요
7	사이버거래소	사이버거래소 매취사업 변경 및 운영업무 부당처리	징계, 통보(고발)	경영지원처	회보요

2. 감사결과 처분요구서 : 별 첨

【 일련번호 : 1 】

감사결과 처분요구

주 의

제 목 사이버거래소 단체급식사업 이용수수료 관리 부적정

수 감 부 서 사이버거래소

처리할 부서 사이버거래소

내 용

사이버거래소에서는 학교급식의 전자거래를 통한 급식조달의 효율성 및 공정성을 제고하기 위해 식자재 공급업체와 학교 및 교육기관 간(이하 ‘수요기관’이라 한다)의 거래를 중개하는 단체급식사업을 추진하고 있다.

『학교급식 전자조달시스템 이용수수료 부과 지침』에 제3조(이용수수료 부과 대상)에 따르면 사이버거래소 시스템을 이용하여 식재료를 공급하는 공급업체와 급식 식재료를 구매하는 수요기관은 사용내역에 따라 별도의 수수료를 부과하도록 되어 있으며, 제7조(납부방법) 1항에 의하면 수요기관은 반기별로 부과된 수수료를 반기 다음달 20일까지 납부하도록 규정되어 있다.

또한 동 지침 제10조(시스템 이용제한)에는 수수료를 납부하지 않은 수요기관은 이용 수수료를 납부할 때까지 시스템 이용을 제한할 수 있다고 명시되어 있다.

따라서 이용수수료를 기한일내에 납부하지 않은 수요기관에 대해서는 적극적인 수수료 납부촉구를 해야 하며 미납 상대자가 국가기관일지라도 장기간 미납하는 수요기관에 대해서는 시스템 이용제한 등을 검토해야 함이 타당하다.

그런데 사이버거래소의 2017. 5. 15. 기준 단체급식사업 수요기관 이용수수료 미납현황[별첨] 을 살펴보면 총 미납건수는 총 113건에 이르고 미납금액은 13,360천 원이며, 이중 6개월 이상 연체된 금액은 8,920천 원에 달하고 있다.

이에 대해 사이버거래소에서는 미납업체에 대해 이용수수료 납부를 촉구¹⁾하는 문서를 시행하고 지속적인 회수노력을 하고 있다고는 하나, 전체 미납금액 중 6개월 이상 장기 미납금액 비중이 67% 달하는 점을 비추어 볼 때 수수료 미납금 회수 관리를 강화할 필요가 있다.

조치할 사항

사이버거래○○은 단체급식사업 이용수수료 미납금액에 대한 회수 관리를 철저히 하시기 바랍니다.

1) 사이버거래소-615(2017.2.9.) 학교급식 전자조달시스템 이용수수료 미납금액 납부 안내

【 일련번호 : 2 】

감사결과 처분요구

통 보

제 목 사이버거래소 현금관리 부적정

수 감 부 서 사이버거래소

처리할 부서 사이버거래소

내 용

사이버거래소에서는 사업 추진과정에서 발생하는 각종 수입과 지출에 따른 입출금 내역에 대한 자금운용상황을 기록하고 사업별로 23개의 계좌에 분산 관리하고 있으며, 매달 지출규모는 인건비성 경비 150백만 원, 출장비 등 제반경비 50백만 원, 파견인력 운영경비 40백만 원 등 약 240백만 원 수준이다.

『회계기준시행세칙』 제26조(자금관리) 에 의하면 자금은 본사로 집중 관리함을 원칙으로 하며, 각 회계단위의 자금 보유 및 운용은 회계단위의 자금계획에 의하되 본사의 지시가 있을 때에는 본사의 지시를 따르도록 규정되어 있다.

따라서 각 지역본부 및 독립사업소의 경우 자체적으로 보유하는 현금규모를 최소화 하고 자금동태 상황을 감안하여 운영경비를 제외한 여유 현금은 본사로 이체하여 통합 관리하는 것이 바람직하며, 장기간 과도한 현금자산을 보유하지 않도록 관리해야 할 필요성이 있다.

그런데 사이버거래소 현금성 자산현황을 살펴보면 2016년 결산서 상의 현금성 자산 규모는 15,977백만 원이고 감사기간중인 2017. 5. 12. 기준 현금 시재는 11,019백만 원 수준으로 거래소 운영을 위해 실제 지출되는 필요경비 이상의

현금을 보유하고 있으며, 이중 입출금 빈도가 많은 B2B 결제자금 7,648백만 원을 제외하더라도 현금 보유액은 3,371백만 원 수준으로 명확한 집행 목적이 없음에도 불구하고 과도한 현금을 보유하고 있다.

[표 1] 사이버거래소 현금 보유 현황(2017. 5. 12. 기준)

(단위 : 백만원)

사이버거래소 수수료 수입 및 정부 위탁사업 등 (A)	B2B 결제자금(B)	계(A+B)
3,371	7,648	11,019

이에 대해 사이버거래소에서는 주거래 은행인 기업은행으로부터 각종 금융 혜택 등을 위해 일정 금액 이상의 자금 예치가 필요하다고 하나, 공사 전체적인 현금 유동성 및 자금운용의 효율성 등을 감안할 때 정기예금 성격의 여유자금은 본사로 이체하여 통합관리 되어야 함이 타당하다.

조치할 사항

사이버거래○○은 재무관리처와 협의하여 적정한 시재금액 설정과 만기일이 도래하는 정기예금 중 여유자금은 본사로 이체하시기 바랍니다.

감사결과 처분요구

통 보, 경 고

제 목 사이버거래소 B2C사업 미수금 관리 부적정

수 감 부 서 사이버거래소

처리할 부서 사이버거래소

내 용

사이버거래소는 친환경 인증품, 6차산업 인증품, 지역명품, 전통주, 사회적 기업 생산품 등 비주류 상품의 소비자 인지도 제고 및 온라인 판로확대를 위하여 【표1】 과 같이 B2C쇼핑몰 사업을 수행하고 있으며 동 사업의 수행과정에서 발생한 미수금 135개 업체, 268백만원을 2016년 결산서에 기재하였다.

【표 1】 사이버거래소 B2C쇼핑몰 연간 판매실적

(단위 : 백만원)

연 도	거래소	제휴 쇼핑몰	합 계	제휴사 점유율
2016	1,038	1,049	2,087	50.3%
2015	831	4,180	5,011	83.4%
2014	1,519	3,614	5,133	70.4%
2013	634	2,504	3,138	79.8%

『공기업·준정부기관 회계사무규칙』 제4조(회계원칙)에 따르면 공기업·준정부기관의 경영활동에서 발생하는 경제적 거래 등은 발생한 시점을 기준으로 복식부기 방식으로 회계처리 하여야 한다고 규정하고 있으며, 『2016회계년도 결산계획 및 지침 안내²⁾』에 따르면 사업소별 결산자료 제출시 미수금의 발생 주체 및 내용, 발생금액, 발생일자³⁾ 등을 구체적으로 명기하도록 하고 있다.

2) 재무관리처-6283 (2016. 12. 16)

따라서 사이버거래소는 결산자료 작성시 미수금의 발생 주체 및 내용, 발생금액, 발생일자, 발생사유 등을 정확히 작성하여 결산부서에 제출하여야 한다.

그런데, 사이버거래소에서 제출한 2016년 B2C사업 관련 미수금 내역을 보면, 2009년부터 2016년까지의 기간 동안 발생했음에도 불구하고 미수금 발생일이 모두 2016년 12월 31일로 명기되어 있으며, 미수금 발생 주체 및 금액 또한 실제 거래내역과 일치하지 않고 있고, 발생원인 또한 불분명하게 관리되고 있어 회계자료로서의 신뢰성을 떨어트리는 등 공기업·준정부기관 회계기준 제6조에 명기된 회계 관계 직원의 책임을 다하지 못한 바 있다.

조치할 사항

사이버거래○○은

- ① B2C사업 관련 미수금 268백만원의 발생 원인을 규명하고 그 처리방안 마련하여 주시기 바라며(통보),
- ② B2C사업 관련 미수금이 적정히 관리될 수 있도록 B2C사업 및 회계관리 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.(경고)

3) 3개월 이하, 3개월 초과 ~ 6개월 이하, 6개월 초과 3단계로 구분

감사결과 처분요구

주 의

제 목 사이버거래소 영업활동촉진비 등 사업비 집행 부적정

수 감 부 서 사이버거래소

처리할 부서 사이버거래소

내 용

사이버거래소는 B2B, B2C, 단체급식활성화, 소상공인직거래, 포스몰 운영 사업 등을 수행함에 있어, 원활한 영업활동 지원을 위해 영업활동촉진비 206백만 원을 [표 1] 과 같이 2017년 예산에 지원직접사업비의 세부 명목으로 편성하였다.

[표 1] 2017년 사이버거래소 영업활동촉진비 세부편성 내역

(단위 : 천원)

세 부 내 역	예산액
◦ 총괄홍보비 (거래소 언론 광고, 거래소 홍보행사, 거래소 홍보동영상 제작)	63,500
◦ 고객유치 마케팅비	36,000
◦ 거래실적 달성 기념식 개최	25,000
◦ 거래소 월례회의	3,600
◦ 영업활성화 교육, 설명회	8,000
◦ 위원회 운영	3,200
◦ 지사 활동비	66,550
합 계	205,850

감사실에서 시달한 『법인카드 사용 및 관리 강화』⁴⁾에 따르면, 사업추진과 관련되어 식대로 집행하기 위해서는 내부방침, 회의록, 회의소집을 위한 핸드 게시물 등의 지출근거에 의하여 집행하도록 명시되어 있다.

따라서, 사이버거래소에서는 영업활동촉진비로 식대를 집행하기 위해서는 회의록, 내부방침 등 명확한 지출근거를 갖추고 당초 편성목적에 부합하도록 사업비를 집행 관리해야 함이 타당하다.

그런데 사이버거래소의 영업활동촉진비의 세부 집행내역을 살펴보면 본래의 예산 편성 목적과 무관한 『결산자료 작성관련 협의』, 『국회요구자료 작성 관련 협의』, 『정부경영평가 현장 수검 관련 협의』 등의 사유로 6건의 결의서를 통해 841천 원을 식대비용으로 [표 2] 와 같이 지출하는 등 부적절한 예산집행 사례가 발견되었으며, 내부방침, 회의록, 회의소집을 위한 핸드 게시물 등 명확한 지출근거가 없음에도 4건의 결의서를 통해 357천 원을 식대 비용으로 [표 3] 과 같이 집행하여 예산집행의 투명성을 훼손하는 결과를 초래하였다.

[표 2] 영업활동촉진과 무관한 비용 지출내역

(단위 : 원)

결의서 번호	적 요	금 액
20170110-052-0040-001	2016년 사이버거래소 결산 관련 경비	38,000
20170110-052-0040-002	2016년 사이버거래소 결산 관련 경비	258,000
20170111-052-0040-001	2016년 사이버거래소 결산 관련 경비	280,000
20170223-052-0009-001	임시국회 관련 질의서 입수 및 답변서 작성에 따른 협의	81,000
20170419-052-0006-001	정부경영평가 현장수검에 따른 협의	68,000
20170516-052-0042-001	증원 관련 CS경영부 - 사업소 관련 협의	116,000
합 계		841,000

다만 감사기간 중 부적절하게 집행된 10건의 결의서 집행액에 대해 적절한 예산 계정인 '지원직접사업비-잡비계정'으로 대체 처리하였다.

4) 감사실-3648 (2016. 12. 29)

[표 3] 내부방침, 회의록 등 지출근거가 명확하지 않은 지출내역

(단위 : 원)

결의서 번호	적 요	금 액
20170223-052-0014-001	B2B, B2C거래 입점 업체 관련 협의	19,000
20170228-052-0098-001	비즈니스지원단 2017년 학교급식 현장심사 및 점검 계획 협의	191,000
20170424-052-0027-001	비상임이사 개진의견 경영반영현황에 따른 협의	48,000
20170516-052-0046-001	사이버거래소 대외홍보활동 계획 협의	99,000
합 계		357,000

한편, 사이버거래소는 단체급식활성화 사업비로 식대 집행을 위해 『2017년 eaT시스템 활성화를 위한 관계기관 업무협의회 및 공급업체 간담회 운영 계획』⁵⁾이라는 방침을 받고 이를 근거로 사업비로 식대 비용을 집행하였다.

그런데, 상기 방침문서 한 건을 근거로 2017. 3. 28.부터 2017. 6. 30 까지 총 10건의 결의서를 통해 966천원을 집행해 당초 감사실이 시달한 『법인카드 사용 및 관리 강화』의 취지와 부합하지 않게 사업비를 집행하였다.

[표 3] 내부방침, 회의록 등 지출근거가 명확하지 않은 지출내역

(단위 : 원)

결의서 번호	적 요	금 액
20170328-052-0002	학교급식전자조달시스템 운영관련 행정자치부 업무협의	88,000
20170331-052-0066	학교급식전자조달시스템 이용 관련 공급업체 상담	28,000
20170428-052-0013	학교급식 불성실 공급업체 교육청 합동점검 계획 수립 업무협의	137,000
20170428-052-0016	단체급식 사업 확대 및 활성화를 위한 공급업체 업무협의	132,000
20170428-052-0058	학교급식전자조달시스템 기능개선을 위한 행자부 업무협의	106,000
20170428-052-0059	학교급식 식재료 공통코드 구축을 위한 교육부 등 업무협의	199,000
20170531-052-0082	학교급식지원센터 자금융자 및 eaT시스템 운영관련 상담	75,000
20170629-052-0003	학교급식지원센터 자금융자 대출관련 제도개선 의견수렴	76,000
20170630-052-0063	하반기 학교급식 공급업체 점검을 위한 교육청 등 의견수렴	89,000
20170630-052-0133	부산지역 학교급식 공동구매 활성화를 위한 교육청 의견 수렴	36,000
합 계		966,000

5) 사이버거래소-1194 (2017. 3. 14)

조치할 사항

사이버거래○○은 영업활동촉진비, 단체급식활성화 사업비 등 사업비 집행시 관련 규정 및 지침을 철저히 준수하여 주시기 바랍니다.

【일련번호 : 5】

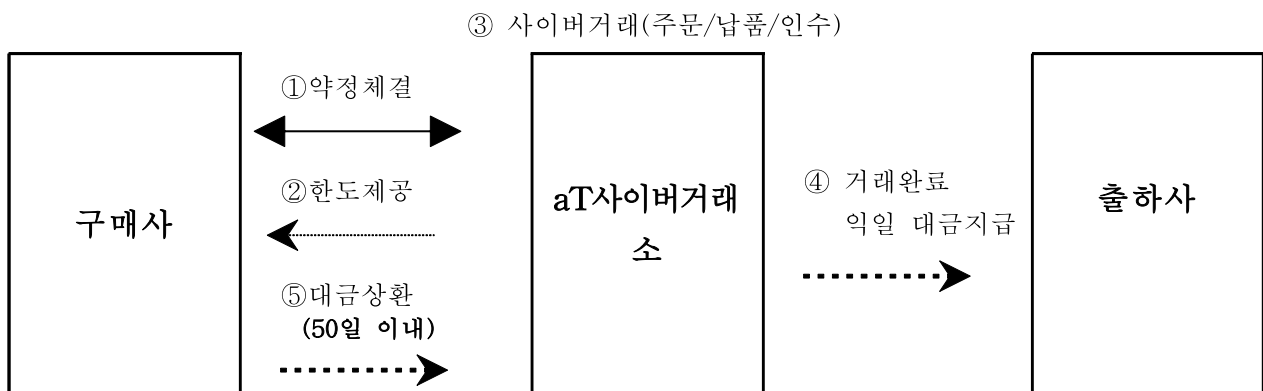
감사결과 처분요구 경 고

제 목 B2B거래 신용구매한도 운영 불철저
수 감 부 서 사이버거래소
처리할 부서 경영지원처
내 용

사이버거래소에서는 B2B직거래 활성화를 통해 생산자, 식품기업 및 소비자 이익을 극대화하기 위해서 신규시장, 우량 거래사 발굴 등 신규 거래를 창출하고 있다.

위 거래소는 농안법 제70조의 2에 의거하여 농수산물 B2B(기업간) 대금결제 지원을 위해 정산소를 운영·관리하고 있으며⁶⁾, 아래 [표]와 같이 사이버거래소와 구매사 간에 약정을 체결하면 정산소에서는 B2B거래 시 온라인 대금정산 및 결제서비스를 제공하여 출하사에게는 거래대금 지급을 보장하고 구매사에게는 구매회전자금을 제공하고 있다.

[표] B2B거래 체계도



6) 2011.12.16.에 사이버거래소 정산소 운영지침 제정

동 자금의 결제기간은 50일 이내이며(30일까지는 무이자, 31~50일까지는 연 3%의 이자 부과) 무이자 30일 기간 중 시장사용료 0.15%를 부과하고 있고 구매사의 구매여신은 담보제공 및 신용에 의해 제공되고 있다.

「사이버거래소 정산소 운영지침」 제14조(신용구매한도 운영)에 따르면 구매사로 선정된 업체를 대상으로 최근년도 결산 재무제표 등을 토대로 심사·평가한 후 신용구매한도 운영기준 및 농협 신용구매한도 운영기준에 적합하게 판정될 경우 해당 업체에 신용구매한도를 공여할 수 있도록 정하고 있으며, 동 지침 제15조(구매사 현황조사)에 따라 해당 구매사에 대해 재무현황, 영업상황 및 업계평판, 부실징후 등을 조사하여 영업상황 악화 및 부실징후 등이 발견되는 경우 신용구매한도를 운영할 수 없도록 정하고 있다.

따라서 위 거래소에서는 구매사에게 신규로 신용구매한도를 공여하거나 기 공여하고 있는 약정을 갱신하게 되는 경우에 신용구매한도 운영기준에 적합여부를 검토하기 위한 기초자료인 신용구매한도 부여 검토서 및 부실징후 현황표, 신용구매한도 기본자료 확인서 등을 정확히 작성하여야 하고, 특히 해당업체의 미수금 및 연체현황에 대해서는 철저히 조사하여 이러한 사실이 있는 경우에는 신용구매한도를 축소하거나 공여하지 않는 것이 타당하다.

그런데 위 거래소에서 2016.1.5.에 (농)○○배추 등의 기존 신용구매공여 업체와의 재약정 추진을 위한 「B2B한도거래 약정만료 업체 갱신심사 결과 및 조치계획」 방침⁷⁾을 정할 당시 (농)○○배추가 해당부서(마케팅부)의 소관사업인 매취사업에서 이미 미수채권 약 40억원이 발생해 있었고, B2B거래에 있어서도 당해연도에 연체가 10회 이상 발생하고 있었음에도 불구하고 기초자료인 신용구매한도 부여 검토서 및 부실징후 현황표, 한도공여 심사결과서에 이러한 문제점을 명확히 명기하지 않았고 신용구매한도 공여 여부를 판단하는 데에도 충분히 반영하지 않는 등 불철저한 검토로 인해 기존 신용구매한도 공여금액 4억원을 그대로 유지하여 재약정 체결하였다.

7) 관련문서 : 사이버거래소 - 4338호 (2016.01.05.)

그 결과 이후에도 연체가 지속적으로 발생하였고 2016.4.7.에 신용구매한도 공여 금액을 4억원에서 3억원으로 조정하였으나 4월 이후 동 업체의 영업이 부진하여 결국 약 4억원의 미수채권을 발생시키는 결과를 초래하였다.

조치할 사항

경영지원처장은 사이버거래소 B2B거래 신용구매한도 운영업무를 소홀히 한 관련자에 대해 “경고”처분 하시기 바랍니다.

[관련자]

소 속	직·성명	담당기간	담당업무	현근무처
사이버거래소	○○ ○○○○	‘15.01.29 ~ ‘17.01.31	사이버거래소 총괄	유통교육원
사이버거래소	○○ ♀♀♀	‘15.01.28 ~ ‘17.01.31	마케팅부 총괄	식량관리처
사이버거래소	○○ ◆◆◆	‘14.01.28 ~ ‘16.01.21	정산소 운영	홍보실
사이버거래소	대리 ㉸㉸㉸	‘10.04.12 ~ 현재	B2B 영업(축산)	사이버거래소

【일련번호 : 6】

감사결과 처분요구

통 보

제 목	B2B거래 연체자 관리시스템 개선 필요
수 감 부 서	사이버거래소
처리할 부서	사이버거래소
내 용	

사이버거래소에서는 B2B직거래 활성화를 위해 거래소 e-마켓플레이스(www.eat.co.kr)에 회원가입을 완료한 B2B구매사 중 서류심사 및 현장실사 등을 통해 한도 공여 적격업체로 선정된 업체를 대상으로 B2B구매사 약정을 체결하고 있다.

위 거래소에서는 B2B구매사 약정을 체결한 업체 중에 외상구매한도를 신청하면 신용평가를 실시하고 담보취득을 통해 외상구매한도를 설정하여 50일 이내 기간 동안 외상구매 여신을 제공하고 있어, 구매사가 거래소에서 물품을 구매하게 되면 사이버거래소에서 출하사에게 대금을 먼저 지급하고 구매사는 50일 이내 기간 동안에 사이버거래소에 정산하는 체계로 운영되고 있다.

「사이버거래소 정산소 운영지침」 제20조(미수채권 장기연체자 관리)를 보게 되면 ○○은 구매여신 제공기한을 초과하여 미수채권이 장기 연체중인 구매사에 대해 체계적인 관리를 통해 미수채권이 조기 회수되도록 조치를 취하도록 하고 미수채권의 연체기록이 있는 구매사에 대해서는 사후평가지 외상구매한도 및 여신기간 축소 등의 조치를 취할 수 있도록 하고 있으며 미수채권 장기연체자에 대해서는 아래 [표]의 미수채권 장기연체자 관리방안에 따라 조치하도록 정하고 있다.

[표] 미수채권 장기연체자 관리방안

구 분	연체일수	조치사항	행정처분	비 고
(사전단계)	연체발생전 또는 연체발생 직후	○ 연체발생 예고 SMS 통보 - 3일전, 1일전, 당일부터 계속 ○ 연체발생 직후 연체사실 유선통보 및 상환 촉구	-	
(1 단계) 내용통보	연체기산일 로부터 1주 경과시	○ 미수채권 상환촉구 공문 통보 - 대상 : 구매사	-	
(2 단계) 업체조사	연체기산일 로부터 2주 경과시	○ 미수채권 상환촉구 공문 통보 - 대상 : 채무관계자 전체 ○ 업체 영업상황 및 동향조사 - 업체 방문, 영업MD 협조	“주 의” ※ 2회 이상시 “경고” (단, 처분일 기준 최근 1년 기준) ※ 담보가 충분하지 않을 경우 “거래중지” 조치 (미수채권 > 담보금액)	
(3 단계) 미수채권 회수대책 강구	연체기산일 로부터 1개월 경과시	○ 채무관계자 재산조사 ○ 담보권 실행검토	“거래중지”	
※ 아래의 경우에는 3단계 조치를 1개월간 유예 가능 ○ 담보가 충분하여 채권보전에 지장이 없다고 ○○이 인정할 경우 ○ 천재지변 등과 같은 부득이한 사유가 발생한 경우 ○ 미수채권의 일정금액(50% 이상)을 상환하고 잔여액에 대한 상환계획서를 제출한 경우 ※ 우량담보(예적금, 지급보증서 등)의 경우 행정처분 생략 가능하고 연체기산일로부터 2주 이내에 상환촉구 공문 1회 통보				

따라서 외상구매한도를 공여하고 있는 업체에 대해서는 지침에서 정하고 있는 「미수채권 장기연체자 관리방안」에 따라서 연체일수별로 단계별 조치하여 장기 미수채권 발생을 억제하여야 한다.

그런데 2015~2016년 B2B정산소 거래의 연체이자 경과일수에 따른 조치현황을 보게 되면 전체 80건 중에 [별표]와 같이 연체이자 경과일수가 30일을 초과하였는데도 상환촉구 및 채무관계자 재산조사 등의 행정조치를 취하지 않은 사례가 17건 있었고,

조치를 취했다더라도 「미수채권 장기연체자 관리방안」의 단계별 조치시기에 적기 이행하지 않은 사례가 7건 있었으며 이로 인해 연체이자 등의 장기 미수채권 발생 위험을 초래할 수 있다.

이러한 발생 원인은 연체이자 발생상황에 대해 실무자가 상시모니터링 노력을 소홀히 한 점도 있겠지만, 연체이자에 대한 사후관리 및 적기 조치를 위해서는 B2B 거래 중 연체유무를 실무자가 즉시 인지할 수 있어야 됨에도 불구하고 B2B거래의 상품대금 지급, 수수료 수입 처리 등 매입, 매출 관련 입출금 관리가 이루어지고 있는 「사이버거래소 B2B거래시스템」에서 연체이자 내역을 실시간으로 제공할 수 있는 팝업 기능 등이 마련되어 있지 않아 연체이자 발생유무를 적기에 인지하기 어려운 실정에서 기인되고 있다.

조치할 사항

사이버거래○○은 사이버거래소 B2B거래 중 연체유무를 실무자가 실시간으로 인지할 수 있도록 「사이버거래소 B2B거래시스템」 화면에 연체유무를 나타낼 수 있는 팝업 기능 등을 개선하시기 바랍니다.

【일련번호 : 7】

감사결과 처분요구 정 계, 통 보(고발)

제 목	사이버거래소 매취사업 변경 및 운영업무 부당처리
수 감 부 서	사이버거래소
처리할 부서	경영지원처
내 용	

1. 사업 개요

사이버거래소에서는 가격변동이 큰 농산물을 산지에서 직접 매입하여 소비지 실수요업체에 적정가격으로 공급하기 위해 2012.10.16. 감사실 일상감사 승인 및 사장 결재를 득하여 농산물 매취사업을 시작하였다.⁸⁾

그 당시 추진한 사이버거래소 농산물 매취사업은 산지의 판매업체로부터 농산물을 구매하여 소비지의 구매업체에게 판매하는 중계역할을 함으로써 농산물의 안정적인 공급 및 소비기반 조성, 유통비용 절감을 목적으로 하고 있으며, 업체 선정은 상호 취급할 품목, 물량, 가격, 취급시기 등의 조건이 사전 조율된 산지의 판매업체와 소비지의 구매업체를 함께 선정하여 사이버거래소와 산지의 판매업체간에는 구매계약을, 사이버거래소와 소비지의 구매업체 간에는 판매계약을 체결하고 있었다.⁹⁾

또한 물품인도는 사이버거래소에 물품창고가 없으므로 사이버거래소를 경유하지 않고 산지에서 소비지로 직접 운송되어야 함에 따라 거래물품이 3자가 체결한

8) 문서번호 : 사이버거래소 2498호 (2012.10.16.)

9) 사이버거래소에서 산지의 판매업체로부터 구매하는 물품을 소비지의 구매업체가 구매해 주는 조건임

계약의 계약완료일까지 산지 판매업체에서 소비지 구매업체로 인도되면, 사이버거래소에서는 그 시점을 판매시점으로 인식하여 대금정산 절차를 진행하도록 하고 있었다.

그리고 대금정산은 계약완료일에 소비지 구매업체로부터 판매대금을 받아 산지 판매업체에게 구매대금을 정산해 주거나, 산지 판매업체에게 선지급 할 경우에는 소비지 구매업체로부터 판매대금에 대한 100%지급보증서를 징구하여 리스크를 최소화하고 있었다.

위와 같은 운영방식을 통해 동 거래소에서는 2013년 12월까지 17건의 농산물 매취거래를 추진하여 약 75억 원 규모의 농산물을 구매하고 이를 약 76억 원에 판매하였으며 현금거래 및 100%이상의 담보를 지급보증서 등으로 취득하여 미수채권이 발생하지 않고 있었으나, 2014.2.25.에 위와 같은 운영방식에서 담보조건을 대폭완화하고 상품판매 계약서를 구매합의서로 대체하는 등의 중요사항을 변경하여 추진한 후 거래업체의 계약 불이행이 속출하여 아래 [표1]과 같이 2015.11.30.까지 약 112억 원의 미수채권이 발생하였는데 다음과 같은 문제점에 기인한다.

[표1] 매취사업 미수채권 규모

(단위 : 백만원)

계약년도 (지급년도)	관련자	미수채권 발생 계약 건수	미수채권	비고
2014	▲▲▲ ○○ ♠♠♠ ○○ ☆☆☆ ○○	6건	6,410	· 미수채권 발생년도는 2015년도임 (2015.1.29.계약 건 포함)
2015	◎◎◎ ○○ ♠♠♠ ○○ ☆☆☆ ○○	6건	4,800	· 2건의 미수채권 발생년도는 2016년도임
합계		12건	11,210	

2. 감사결과 확인된 문제점

가. 내부절차에 부합되지 아니하는 부적절한 사업변경 의사결정

(관련자 : ▲▲▲ ○○, ♡♡♡ ○○, ☆☆☆ ○○)

사이버거래소에 2014. 1.28 부임한 ▲▲▲ 사이버거래○○과 소속부서인 마케팅부 ♡♡♡ ○○, ☆☆☆ ○○은 2014.2.25.에 기존 매취사업 운영방식을 아래 [표2]와 같이 대폭 변경하였는데, 판매업체와 구매업체로부터 계약대금의 10~20%의 계약이행보증서만 징구하고 산지 판매업체에 구매대금을 선지급 해주는 방식으로 담보조건을 대폭 완화하였고 구매업체와 체결하였던 상품판매 계약서를 구매합의서로 대체하는 등 사업의 중대한 사항을 변경하였다.

[표2] 사이버거래소 매취사업 주요 변경사항

구분		내용 비교
담보	기존	· 100%지급보증서 징구
	변경	· 판매업체와 구매업체 상호 연대보증 입보하는 조건으로 담보 미징구 * 계약이행보증금만 10~20% 징구하여 운영
계약서	기존	· 판매자↔사이버거래소 : 구매계약서 · 구매자↔사이버거래소 : 상품판매 계약서 * 구매규격 검사 및 대금결제 조항 명기
	변경	· 판매자↔사이버거래소 : 구매계약서 · 구매자↔사이버거래소 : 구매합의서로 대체 * 구매규격 검사 및 대금결제 조항 삭제

공사 권한위임전결 규정을 보게 되면 「사이버거래소 기본계획 수립」은 사장 결재사항이며, 「기본계획 수립 및 중요변경에 관한 사항」 및 「계약의 변경(추진방침 변경 포함)에 관한 사항」은 감사기준시행세칙의 일상감사업무범위에 포함하고 있다.

따라서 「사이버거래소 기본계획 수립」 시에는 사장이 사업내용을 충분히 인지하여 의사결정을 할 수 있도록 사업내용의 중요사항을 기재하여 보고하여야 하며, 특히 기본계획 수립 시 포함되지 않은 사업이 있거나, 포함된 사업일지라도 중요사항의 변경 시는 사장 또는 소관이사가 인지하여 의사 결정할 수 있도록 보고하는 것이 타당하다.

또한 사이버거래소의 기본계획을 수립하거나 계약내용과 같은 중요사항을 변경하는 경우에는 그 내용이 적법·타당한지를 사전에 검토하여 감사실에서 승인해 줄 수 있도록 일상감사를 의뢰하여야 한다.

그런데 2014. 1. 28에 부임한 사이버거래소 ▲▲▲ ○○, 마케팅부 ♠♠♠ ○○, 마케팅부 ☆☆☆ ○○은 2014.2.25.에 기존 매취사업 운영방식을 위 [표]와 같이 변경하면서 담보조건을 대폭 완화하는 등의 중대한 사항임에도 불구하고 경영진 및 감사실에 보고 없이 사이버거래○○ 전결로 내부결재 처리하였다.

관련자 의견 및 검토 결과

이에 대해 관련자들은 「사이버거래소 운영요령」 제4조(자율적 운영의 보장)에 거래소의 책임경영제 확립을 위하여 거래소의 자율적 운영을 최대한 보장한다는 조항이 있고 2014.1.16. 사이버거래소 기본계획 방침문서 내용 중 ‘사업별 영역확장을 통한 신규수입원 발굴 및 확대를 위한 매취사업 등 거래방식 다양화’라는 문구가 들어가 있으므로 경영진에 보고된 것으로 인식하였으며 손실위험이 높은데도 불구하고 변경한 이유에 대해서는 거래업체 요청 및 매취사업 거래활성화를 통한 부여된 목표실적 달성을 위해서였다고 진술하였다.

그러나 「사이버거래 운영요령」에 사이버거래○○에게 일정 정도의 자율성 및 독립성을 보장하도록 규정하고 있는 것은 사실이나 동 규정 제2조는 “거래소의 운영관리에 관한 법령이나 타 규정에서 특별히 정한 경우를 제외하고는 이 요령에

따른다”라고 함께 규정하고 있고, 공사의 「권한위임 및 전결규정」에서 “사이버거래소 기본계획 수립”을 사장의 전결사항으로 규정하고 있는 것은 “거래소의 운영관리에 관한 사항을 타 규정에서 특별히 정한 경우”에 해당하므로, 담보조건을 완화하는 운영방식의 변경에 대해서까지 사이버거래소 ○○에게 전권이 부여되어 있다고 보기는 어렵다.

또한 2014.1.16. 사이버거래소 기본계획에 “거래방식 다양화”는 예약거래 및 홈쇼핑 방송 연계판매 확대 등 판로를 다양화하는 측면을 의미할 뿐 어디에도 담보를 완화하는 방식으로 거래방식을 다양화하겠다는 언급은 존재하지 않기 때문에 이러한 추상적인 문구로는 사업변경에 따라 감수되어야 하는 위험의 정도가 명시적으로 제시된 상태의 보고라고 보기 어렵다.

나. 판매업체·구매업체에 대한 신용평가 미실시 및 신용공여 한도액 미설정 (관련자 : ▲▲▲ ○○, ♠♠♠ ○○, ☆☆☆ ○○)

기존 매취사업의 대금정산방식은 계약완료일에 소비자 구매업체로부터 판매대금을 받아 산지 판매업체에게 구매대금 정산해 주거나, 산지 판매업체에게 먼저 선지금을 할 경우에는 소비자 구매업체로부터 판매대금에 대한 100%지급보증서 징구하였기 때문에 대금정산의 안전성이 확보되어 있었으나 위 [표1]과 같이 담보조건을 대폭 완화하는 내용의 사업변경을 하면서 계약금액의 10~20%만 계약이행보증서를 징구하고 80~90%는 담보 없이 판매업체와 구매업체 간 상호 연대보증토록 하여 구매대금을 선지급하였다.

이는 계약금액의 80~90%는 신용으로 산지(판매업체)에 선지급 함과 동시에 소비자 구매업체에게는 외상으로 판매를 한 것으로 볼 수 있고, 동 사업이 사이버거래소에서 기존에 추진되고 있던 B2B(업체간 거래) 사업의 일환으로 추진된

점을 감안하면 채권부실 위험을 최소화하기 위해라도 B2B거래 구매업체에 대한 「신용외상구매한도 운영기준」을 준용하여 신용평가를 실시하고 신용등급에 따라 부여한도를 차등하여 추진하는 것이 타당하다.

「사이버거래소 정산소 운영지침」을 보게 되면 B2B거래 구매사로 선정된 업체와 구매사 약정을 체결하고 구매사가 신용외상구매를 신청하면 해당업체에 대해 신용평가 및 최근년도 결산재무제표 등을 토대로 심사·평가한 후 지침에서 정한 운영기준에 적합하게 판정될 경우 해당 업체에 금액을 차등하여 신용구매 한도를 공여하고 있다.

따라서 무담보(신용) 선지급에 따른 미수금발생 우려가 있고 리스크를 최소화하기 위해서는 「사이버거래소 정산소 운영지침」에서 정하고 있는 B2B구매사에 대한 「신용구매한도 운영기준」¹⁰⁾을 준용하여 해당업체에 대한 신용평가 및 신용등급에 따른 부여한도를 차등하여 추진하는 것이 타당하다.

그러나 사이버거래소에서는 해당업체들에 대한 신용평가를 실시하지 않았으며 신용등급 등에 따른 거래한도금액도 설정하지 않고 1건의 계약에 최대 20억원까지 선지급하여 외상으로 판매하였다.¹¹⁾

그 결과 외상판매물품에 대한 미수채권 발생이 가속화되었고 담보없이 신용으로 외상판매한 물품대금 약 54억 원은 부실채권이 될 위험에 처해 있다.

10) 매취사업 운영지침은 2016.2월에 제정되었음

11) 「신용구매한도 운영기준」에 따르면 해당업체들과 같은 산지유통조직은 산지유통조직 평가에서 우수한 등급을 받아도 신용외상공여할 수 있는 금액은 최대 5억원임

관련자 의견 및 검토 결과

이에 대해 ▲▲▲ ○○은 매취사업 대상업체들이 신용등급이 높은 “우량업체”인 줄 알았고 실무자들이 신용평가를 하고 있을 것으로 알고 있었다고 진술하였으나, ♣♣♣ ○○은 동 업계에서 업력 및 매출규모가 어느정도 수준이 된다고 판단하여 신용평가를 하지 않는 것으로 보고하였다고 진술하여 서로 진술이 엇갈리고 있다.

동 사업에 대하여 사이버거래소 ○○(▲▲▲) 전결로 변경방침을 정하면서 신용평가 여부에 대한 중요사항에 대해서 인식이 부족했다는 점은 총괄업무를 소홀히 했다고 볼 수 있고, 공사 「직제규정시행세칙」 별표1에 의하면 “B2B구매사 약정, 신용평가 및 사후관리”업무는 ♣♣♣ ○○과 ☆☆☆ ○○의 업무 범위 내에 있으므로 「사이버거래소 정산소 운영지침」에서 정하고 있는 B2B구매사에 대한 「신용구매한도 운영기준」을 준수하여 신용평가업무를 처리할 업무상 임무가 존재한다고 볼 수 있다.

다. 부실사업 지속추진으로 미수채권 발생 증가 초래

(관련자 : ◎◎◎ ○○, ♣♣♣ ○○, ☆☆☆ ○○)

2015.1월에 ▲▲▲ ○○이 국방대학원을 파견을 가면서 후임○○으로 ◎◎◎ ○○이 2015.1.29.에 부임하였고 ♣♣♣ ○○과 ☆☆☆ ○○은 계속해서 동 부서에 근무하면서 동 사업을 담당하고 있었다.

아래 [표3]의 매취사업의 미수채권 발생현황을 보게 되면 2014.8.25에 계약한 거래가 이행되지 않아 2015.2.5.에 최초 미수금(1,540백만 원)이 발생되었고, 2014.12월에 계약한 4건의 거래가 이행되지 않아 2015.3~4월에 3,881백만 원의 미수금이 발생하는 등 ▲▲▲ ○○이 근무한 기간인 2014년에 계약한 거래의 미수금이 5,421백만 원 발생하였으며, ◎◎◎ ○○이 부임한 이후 2015년에 계약한 건의 거래가 이행되지 않아 발생한 미수금이 4,800백만 원이다.¹²⁾

12) 2015.1.27.에 계약한 건의 미수금 989백만 원 미계상

[표3] 매취사업 미수채권 발생현황

(단위 : 백만원)

연번	계약일 (최초 지급일)	총 지급금액	품목	판매업체 (공급)	구매업체 (수요)	계약완료일 (미수금 발생일)	미수금
1	'14.8.25 ('14.8.28)	1,860	레드키위	◆◆◆	㉹㉹㉹ 사업단	'15.2.5	1,540
2	'14.12.15 ('14.12.19)	2,000	감귤	☆☆☆	㉹㉹㉹ 사업단	'15.3.16	2,020
3	'14.12.15 ('14.12.15)	600	배추	○○(영)	◆◆◆	'15.4.30	500
4	'14.12.22 ('14.12.26)	999	배추	◎◎(영)	○○(영)	'15.4.30	650
5	'14.12.29 ('14.12.30)	810	배추	(농)㉹㉹배추	㉹㉹㉹(영)	'15.4.20	711
6	'15.1.27 ('15.1.29)	2,000	파프리카	㉹㉹영농	(농)㉹㉹배추	'15.9.30	989
7	'15.6.16 ('15.6.19)	781	무	(농)●●●	◎◎(영)	'15.9.15	779
8	'15.6.23 ('15.6.23)	1,132	무,배추	㉹㉹유통(영)	(농)㉹㉹배추	'15.9.21	849
9	'15.7.23 ('15.7.23)	2,195	배추	(주)정원, ㉹㉹영농	(농)㉹㉹배추	'15.10.20	933
10	'15.9.24 (1차 '15.9.30) (2차 '15.10.21)	700	배추	㉹㉹영농	(농)㉹㉹배추	'15.12.23	707
11	'15.9.15 ('15.10.02)	1,213	시래기	◎◎(영)	▲▲(영)	'16.5.13	1,240
12	'15.11.9 ('15.11.10)	438	배추	㉹㉹유통(영)	(농)㉹㉹배추	'16.1.27	292
합계							11,210



사이버거래○○은 사이버거래소 운영요령(제7조)에 의거 거래소의 업무를 총괄하고 소속 직원을 지휘 감독하며 사업성과에 대해 책임을 져야 됨에 따라 사업을 추진함에 있어 부실여부를 판단하고 거래소 운영에 지장을 줄 수 있을 정도의 손실위험이 있는 경우에는 부실원인을 제거하는 등의 노력이 필요하며, 조직에 막대한 경제적 손실을 끼치지 않도록 신의성실의 원칙에 입각해 선량한 관리자로서의 주의의무를 다하여야 한다.

그런데 2015. 2월에 부임한 사이버거래소 ◎◎◎ ○○은 마케팅부 ㉹㉹㉹ ○○과 ☆☆☆ ○○과 함께 농산물 매취사업을 지속적으로 추진하면서 위 [표3]와 같이

동 사업의 미수채권이 2015. 2월부터 2015년 4월까지 약 5,421백만 원이 발생하였음에도 불구하고 2015.6월에 계약금액에 대한 업체 자부담 30%부여와 판매업체·구매업체에 대한 계약이행보증서 보증율을 각각 20%로 높이는 조치만 취하고 2015. 11월까지 사업을 지속시켜 미수채권이 약 112억 원까지 늘어나는 결과를 초래하였다.

특히 (농)㉠㉠배추의 경우는 2015.4.20.과 2015.9.21.에 미수채권이 각각 711백만 원, 779백만 원 발생하여 회수도 안되고 있었던 상황에서 같은 해 6월23일, 7월23일, 9월24일, 11월9일에 지속적으로 거래를 추진하여 동 업체에 대한 미수채권이 약 3,500백만 원으로 증가되는 결과를 초래하였다.

관련자 의견 및 검토 결과

이에 대해 관련자(㉢㉢㉢ ○○, ♡♡♡ ○○, ☆☆☆ ○○)들은 지속적으로 사업을 추진한 것은 추가 거래를 통해 업체 영업활성화를 촉진시키면 먼저 발생한 미수금 회수에 용이할 것으로 판단하였다고 진술하였고, 미수채권 현황 보고 시점에 대해서는 ㉢㉢㉢ ○○은 실무자(♡♡♡ ○○, ☆☆☆ ○○)들로부터 최초 보고를 받은 시기가 2015.9월초였다고 진술하고 ♡♡♡ ○○과 ☆☆☆ ○○은 2015.6월에 ○○에게 보고를 한 것으로 기억된다고 하는 등 서로의 진술이 엇갈렸다.

㉢㉢㉢ ○○ 부임당시 또는 미수금이 발생한 시점에서 ○○에게 보고를 하지 않은 이유에 대해서 ♡♡♡ ○○과 ☆☆☆ ○○은 조속한 회수가 가능할 것으로 판단하였고 ○○에게 사업에 대한 부담을 주지 않기 위해 보고를 늦추었다고 진술하여 은폐사실을 인정하였으며 동 사업 지속추진에 대해서는 ♡♡♡ ○○과 ☆☆☆ ○○이 주도적이었던 것으로 판단된다.

그러나 ㉢㉢㉢ ○○의 경우도 ○○ 취임 이후 사이버거래소의 상황을 적극적으로 파악하지 못한 과실은 있다고 판단되며 ㉢㉢㉢ ○○ 진술대로 2015.9월에 인지를 하였다고 하더라도 인지 후에 2015.9월~11월까지 3건의 계약을 승인하여 2,240백만 원의 미수채권을 발생시켰다.

라. 미수채권 사후관리 및 회계처리 부적정

(관련자 : ○○○○ ○○, ♠♠♠ ○○, ☆☆☆ ○○)

사이버거래소 정산소 운영지침 제17조를 보게 되면 구매사, 연대보증인 및 담보 제공자 등 채무관계자에 대해 공사 자금융자규정 및 자금융자업무지침을 준용하여 사후관리를 실시하도록 정하고 있다.

이와 관련해 공사 자금융자규정 제39조와 제51조, 제52조를 보게 되면 원금을 3개월이상 연체할 경우라든지 담보권을 실행하고자 할 때에는 재산조사 및 재산 상태(특히 담보물이외의 압류대상이 될 물건목록)를 파악하도록 정하고 있다.

한편 「공기업·준정부기관 회계사무규칙」 제4조(회계원칙)에 따르면 공기업·준정부기관의 경영활동에서 발생하는 경제적 거래 등은 발생한 시점을 기준으로 복식 부기 방식으로 회계처리 하여야 한다고 규정하고 있다.

따라서 담보를 미확보한 미수채권이 발생한 경우에는 신속하게 채무자 및 연대 보증인 등의 재산조사를 실시하여 압류대상 물건이 있으면 신속히 근저당설정 및 가압류 등의 법적조치를 취하는 것이 타당하다.

또한 당해연도 결산자료 작성시 미수금 발생일자 및 발생내용, 발생금액, 발생 사유 등을 정확히 작성하여 결산부서에 제출하여야 한다.

그런데 위 관련자들은 2015년 2월부터 발생하기 시작한 외상판매금 미수채권에 대해 수개월이 지난 2016.1월에 가서 재산조사를 실시하였고, 2015년 결산서에는 해당 미수금을 재고자산으로 기재하였으며 2016.12.30.에 매출계산서를 발급하여 아래 [표4]과 같이 2016년 결산서에 미수금으로 회계처리 하였다.

[표4] 2015년 매취사업 미수금 결산 현황

업체명	실제 미수금 발생일	결산서상 미수금 발생일	미수금액(원)	비 고 (계약일)
농업회사법인○○배추(주)	2015. 8. 31.	2016. 12. 30.	481,750,000	'15.1.27
	2015. 9. 30.	2016. 12. 30.	507,500,000	
	2015. 9. 21.	2016. 12. 30.	861,833,000	'15.6.23
	2015.10.20.	2016. 12. 30.	426,282,115	'15.7.23
	2015.12.23.	2016. 12. 30.	707,707,000	'15.9.24
●●영농조합법인	2015. 9. 15.	2016. 12. 30.	779,369,919	'15.6.16
△△영농조합법인	2015. 4. 20.	2016. 12. 30.	710,618,400	'14.12.29
○○영농조합법인	2015. 4. 30.	2016. 12. 30.	650,000,000	'14.12.22
유한회사 ◆◆◆	2015. 4. 30.	2016. 12. 30.	500,000,000	'14.12.15

관련자 의견 및 검토 결과

이에 대해 관련자(○○○○ ○○, △△△ ○○, ☆☆☆ ○○)들은 미수채권 발생 업체들이 상환하겠다는 의지가 강했기 때문에 시간을 주고 기다리다 보니 적기에 사후조치를 못했다고 진술하였다.

부적정한 회계처리에 대해서는 ○○○○ ○○과 ☆☆☆ ○○은 회계관련 처리는 △△△ ○○이 주도하였기 때문에 이러한 사실을 인지하지 못하였다고 진술하였으며 △△△ ○○은 미수채권 업체들이 B2B거래시스템을 통해 계산서 요청을 하지 않았기 때문에 2015년에 미수금처리가 안된 것이라고 진술하였다.

그러나 미수채권 관리 및 적절한 회계처리를 위해서 업체들로 하여금 관련 시스템에 계산서 요청하도록 적극적인 조치를 취하였어야 하며, 담보도 없는 미수채권이였다는 점을 감안하면 업체의 상환의지를 믿기보다는 채무자 및 연대보증인 등의 재산조사를 하여 재산이 있는 경우 근저당 설정 및 가압류 등의 신속한 채권보전조치를 했어야 한다.

마. 직무담당자 임직원 행동강령 위반

(관련자 : ☆☆☆ ○○)

공사 임직원 행동강령 제5조(이해관계 직무의 회피)에 따르면 임직원은 자신이 수행하는 직무가 자신, 자신의 직계 존속·비속, 배우자 및 배우자의 직계 존속·비속의 금전적 이해와 직접적인 관련이 있는 경우 또는 4촌 이내의 친족이 직무관련자인 경우 그 직무의 회피 여부 등에 관하여 직근 상급자 또는 행동강령책임관과 상담한 후 처리하도록 정하고 있다.

또한 동 지침 제 14 조(직무관련 정보를 이용한 거래 등의 제한)를 보게 되면 임직원은 직무 수행 중 알게 된 미공개 정보를 이용하여 주식 등 유가증권·부동산 등과 관련된 재산상 거래 또는 투자를 하거나 타인에게 그러한 정보를 제공하여 재산상 거래 또는 투자를 돕는 행위를 하여서는 아니된다고 규정하고 있다.

따라서 공사 임직원은 자신이 수행하는 직무가 자신, 자신의 직계 존속·비속, 배우자 및 배우자의 직계 존속·비속의 금전적 이해와 직접적인 관련이 있는 경우 또는 4촌 이내의 친족이 직무관련자인 경우에는 그 직무의 회피 여부 등에 관하여 직근 상급자 또는 행동강령책임관과 상담한 후 처리하여야 하며, 직무관련 정보를 제공하여 재산상의 거래 또는 투자를 돕는 행위를 하여서는 아니된다

그런데 사이버거래소 매취사업을 수행하고 있는 ☆☆☆ ○○은 아래 [표5]와 같이 2014.12.15.과 2014.12.22.에 감귤과 배추 매취거래를 추진하면서 본인 동생(♂♂♂)에게 이러한 직무정보를 제공하여 판매업체 및 구매업체로부터 계약이행보증서를 징구하는 대신에 본인의 동생이 예금 10억원을 제3자 담보로 제공토록 하고, 사이버거래소를 질권자로 하여 동 예금담보를 질권설정한 후 판매업체에 30억원을 지급한 바 있으며, 이러한 사실을 그 동안 직근 상급자 또는 행동강령책임관에게 알리지 않았으며 금번 감사기간 중에 확인되었다.

한편 동 거래도 업체들이 계약이행을 하지 않아 2,670백만원의 미수채권이 발생하였고, 미수채권이 발생하지 2년이 지난 감사기간까지도 예금담보에 대한 담보권(질권) 실행을 하지 않고 있었다.

[표5] ☆☆☆ ○○ 동생예금 제3자 담보 제공현황

(단위 : 백만원)

계약일 (최초 지급일)	총 지급금액	품목	판매업체 (공급)	구매업체 (수요)	계약 완료일	미수금	예금담보 금액
‘14.12.15 (‘14.12.19)	2,000	감귤	☆☆☆	ㄷㄷㄷ 사업단	‘15.3.16	2,020 (수수료 포함)	800
‘14.12.22 (‘14.12.26)	999	배추	●●●(영)	○○(영)	‘15.4.30	650	200
합계						2,670	1,000

관련자 의견 및 검토 결과

이에 대해 ☆☆☆ ○○은 매취사업 실무자로서 동 사업의 실적을 높이하고자 하는 의욕이 앞서 담보제공 여력이 없던 업체들을 대신하여 당시 경제적인 여유가 있었던 동생(ㄸㄸㄸ)에게 부탁해서 제공하였고 제공에 따른 대가조건은 없었다고 진술하였다.

또한 직근 상급자 또는 행동강령책임관에게는 불편한 오해를 살까봐 보고를 하지 않았고, 예금담보 질권실행을 안하고 있는 것은 해당 채무업체들에게 상환 촉구를 지속적하여 조만간 상환이 이루어질 것으로 판단하여 늦추고 있다고 진술하였다.

그러나 본 감사에서는 동생 예금을 담보로 제공한 사유와 업체로부터의 대가 여부 등에 대한 진위여부를 확인하기 어려운 실정이다.

3. 관련자 최종의견

▲▲▲ ○○ 사이버거래소 사업추진하면서 설립부터 현재까지 애로사항과 난관이 많았으나 사업을 성공적으로 안착시키기 위해 다양한 사업 확장의 일환으로 매취 사업을 의욕적으로 추진하면서 본의 아니게 공사에 손실을 끼치게 된 결과를 초래하여 송구하며, 향후 현 보직에서의 지속사업 추진을 통해 만회할 기회를 주시면 감사하겠다고 진술하였다.

○○○ ○○ 그 동안 조직에 도움은 되지 못해도 해를 끼쳐서는 안된다는 마음으로 생활해 왔는데 사이버거래소 1년 근무로 인해 모든 것이 무너져버렸고, 원인과 결과를 떠나 관리자의 관리능력이 부족해서 조직에 막대한 누를 끼치게 되어 죄송스러울 따름이며 저를 이 자리까지 이끌어주신 선배님들, 믿고 따라준 후배들 모두에게 무릎 꿇고 사죄드리며 모든 업체를 꼼꼼하게 챙겨서 다시는 본인과 같은 능력없는 관리자가 나오지 않기를 바란다고 진술하였다.

♠♠♠ ○○ 자체사업을 추진할 때에는 관심과 격려를 받지만 어느정도 시간이 흐르면 추진하는 해당사업부서 입장에서는 실적에 대한 부담 및 압박을 받는 것이 사실이며 이러한 결과를 초래하게 되어 조직에 송구하고 미수채권 회수를 위해서 본인이 최선의 노력을 다하여 조직에 대한 피해를 최대한 줄일 수 있는 역할을 할 수 있도록 기회를 주시면 감사하겠다고 진술하였다.

☆☆☆ ○○ B2B사업을 추진하면서 우리가 소유하고 있는 실물이 없었기 때문에 사업확장에 한계성이 있었고 이러한 한계성을 타파하기 위해 매취사업을 의욕적으로 추진하다보니 이러한 결과를 초래하였으나 결과적으로 조직에 이러한 피해를 끼치게 되어 죄송하다고 진술하였다.

4. 징계요구 양정

감사결과 확인된 문제점들을 보게 되면 공사 일반징계양정기준의 ‘성실의무 위반’ 또는 ‘청렴의무 위반’ 등에 해당되어 비위의 도가 중하고 중대한 과실로 인정할 수 있어(고의성 여부도 의심할 수 있음) 중징계 이상의 양정에 해당된다고 판단되나, ①사업의 중대한 사항을 변경하면서 경영진 등에 적정한 보고하지 않은 점 ②담보가 미확보된 계약대상 업체에 대하여 신용평가 및 신용공여 한도액 설정 없이 상당기간 지속하여 왔다는 점 ③특정 업체에 대한 미수 채권이 이미 상당 규모로 발생하고 있음에도 막연하게 변제할 것으로만 생각하고 거래를 지속하는 것은 상거래 경험칙상 이례적인 점 ④공사에 재산상 손해를 끼치고 미수 채권 업체들에게 경제적 이익이 될 수 있다는 것을 미필적으로나마 인식하였을 가능성이 높아 보이고 일부 직원의 업체와의 유착 개연성을 완전히 배제하기 어려운 점을 고려해 볼 때 업무상 배임혐의¹³⁾가 있다고 판단되며, 업무상 배임여부 및 경중에 따라 징계 양정이 달라질 수 있다.

한편 감사원법 제35조(고발)에 의하면 감사결과 범죄 혐의가 있다고 인정할 때에는 이를 수사기관에 고발하도록 정하고 있고, 공사 인사규정시행세칙 79조(검찰에의 고발) 및 직무관련 범죄고발세부지침에 따르면 범죄혐의 사실을 발견할 경우에는 수사기관에 고발하도록 정하고 있으며 ‘부당한 행정행위를 수반한 범죄를 저질러 본인 또는 제3자에게 이익을 가져다 준 경우’에 대해서는 더욱 엄정히 처리하도록 정하고 있다.

13) 형법 제356조(업무상의 횡령과 배임) 업무상의 임무에 위배하여 제355조의 죄를 범한 자는 10년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다.

형법 제355조(횡령, 배임) ①타인의 재물을 보관하는 자가 그 재물을 횡령하거나 그 반환을 거부한 때에는 5년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처한다. ②타인의 사무를 처리하는 자가 그 임무에 위배하는 행위로써 재산상의 이익을 취득하거나 제삼자로 하여금 이를 취득하게 하여 본인에게 손해를 가한 때에도 전항의 형과 같다.

※ 배임의 범의(고의)는 손해가 발생하거나 발생할 염려가 있다는 인식과 자기 또는 제3자가 재산상의 이익을 얻는다는 인식으로 족하고 재산상의 손상의사 및 이익을 얻게 하려는 목적은 필요하지 않음

따라서 본 감사에서 진위여부를 확인하기 어려운 위 관련자들의 업무상 배임 여부 및 비위의 경중과 ☆☆☆ ○○ 동생예금을 담보로 제공한 사유, 업체와의 유착개연성 등에 대해 수사기관에 고발조치하여 판결결과에 따라 징계양정을 정하여 요구하는 것이 타당하다고 판단된다.

별첨> 문답서 및 법률자문결과 각 1부

조치할 사항

경영지원처장은

- ① 업무상 배임협의를 있는 관련자들에 대해 수사기관에 **고발조치**하시고,
- ② 인사규정시행세칙 제73조에 따라 **징계처분**하시기 바랍니다.

(징계의결요구서는 수사종료 후 별송)

[관련자]

소 속	직·성명	담당기간	담당업무	현근무처
사이버거래소	○○ ▲▲▲	‘14.01.28 ~ ‘15.01.29	사이버거래소 총괄	사이버거래소
사이버거래소	○○ ◎◎◎	‘15.01.29 ~ ‘17.01.31	사이버거래소 총괄	유통교육원
사이버거래소	○○ ♡♡♡	‘14.01.28 ~ ‘17.01.31	마케팅부 총괄	식량관리처
사이버거래소	○○ ☆☆☆	‘14.01.28 ~ 현재	매취사업 등 B2B사업총괄	사이버거래소